

AÇÃO PENAL 868 ALAGOAS

RELATOR : MIN. LUIZ FUX
REVISORA : MIN. ROSA WEBER
AUTOR(A/S)(ES) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S) : JOÃO JOSÉ PEREIRA DE LYRA
ADV.(A/S) : FÁBIO COSTA DE ALMEIDA FERRARIO

**PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
PARLAMENTAR FEDERAL. REMESSA AO STF –
ART. 102, I, B, DA CF. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO
E INJÚRIA. RÉU COM MAIS DE 70 ANOS DE
IDADE À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA
SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL PELA
METADE – ART. 115 DO CÓDIGO PENAL.
TRANSCURSO DE MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS
ENTRE A SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL E A
PRESENTE DATA. Ocorrência da
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
- Extinção da punibilidade, pela ocorrência
da prescrição, com fundamento no artigo
3º, II, da Lei n. 8.038/90, c/c os artigos 109,
V, e 115 do Código Penal.**

DECISÃO: O Procurador-Geral da República manifestou-se, *in litteris*:

“Trata-se de ação penal pública *condicionada* proposta pelo Ministério Público Federal, *acolhendo representação* de José Fernando Lima de Souza, na condição, à época dos fatos, de Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, contra João José Pereira de Lyra, exercendo atualmente o mandato de Deputado Federal, pela prática dos crimes de **calúnia, difamação e injúria**, tipificados nos artigos 20, 21 e 22 da Lei 5.250/67 (Lei de Imprensa), em concurso formal.

Narra a peça acusatória que o denunciado, em 10 de fevereiro de 2007, quando participava do desfile do bloco de

AP 868 / AL

carnaval 'Pinto da Madrugada', no Estado de Alagoas, concedeu entrevista a programa de rádio local responsabilizando o então presidente do TRE/AL, José Fernando Lima de Souza, por *'destruir urnas eletrônicas relativas ao processo eleitoral de 2006, além de ter-lhe imputado a pecha de conivente com irregularidades que haveriam alterado indevidamente o resultado do pleito. O agressor, na mesma oportunidade, disse, ainda, que o agredido não teria condições de permanecer na presidência do Tribunal Regional Eleitoral, sugerindo que se trataria de pessoa desequilibrada'* (fls. 03/10).

A denúncia foi recebida em 6 de julho de 2007 e o processo penal prosseguiu nos termos legais.

Em alegações finais, o **Ministério Público Federal**, *em primeiro grau*, **requereu a improcedência da ação com a consequente absolvição do réu**, enfatizando a aplicação, na espécie, do Princípio da Fragmentariedade do Direito Penal e por considerar o conteúdo da entrevista 'mero desabafo' (fls. 2.012/2016).

O Juiz Federal da 2ª Vara Criminal da Seção Judiciária de Alagoas, acolhendo a manifestação ministerial, julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu João José Pereira de Lyra, rejeitando a exceção de coisa julgada oposta por este (fls. 2.071/2.083).

Irresignado, o **representante e assistente de acusação José Fernando Lima de Souza interpôs recurso de apelação**, à revelia do *parquet* Federal, argumentando que o réu, em continuidade delitiva praticou o crime de calúnia, difamação e injúria, tipificados na Lei 5.250/68, não se aplicando, no caso, o princípio a fragmentariedade (2.090/2.104).

O réu João José Pereira de Lyra apresentou contrarrazões de apelação, requerendo a nulidade do feito por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, e o não conhecimento da apelação do assistente da acusação, ante sua ilegitimidade para promover a apelação, já que o Ministério Público Federal pugnou pela improcedência da ação (2.122/2.156).

AP 868 / AL

Manifestando-se sobre as peças recursais, o Ministério Público Federal requereu a suspensão do processo, bem assim do prazo prescricional, em razão da determinação, pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da ADPF 130-7, da suspensão do andamento de processos pendentes que se relacionavam com a matéria, decidindo pela suspensão de diversos dispositivos legais, dentre os quais justamente os arts. 20, 21 e 22 da Lei 5.250/67 que fundamentaram a denúncia (fls. 2.227/2.230).

Acolhendo o pedido do *parquet* Federal, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região determinou, em 26 de junho de 2008, a suspensão do feito até o julgamento do mérito da ADPF 130-7 pela Suprema Corte (fl. 2.332).

Recebendo novamente vista dos autos, o Ministério Público Federal requereu, em 18 de junho de 2009, a retomada do andamento do processo, argumentando que, em razão da revogação da Lei de Imprensa pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130-7, o feito deveria ser analisado sob a perspectiva do Código Penal. Em extensa manifestação, opinou pelo desprovimento da apelação do réu e pelo provimento parcial daquela interposta pelo assistente da acusação, para que fosse reformada, em parte, a sentença absolutória (fls. 2.343/2.370).

Em 29 de julho de 2013, o Desembargador-Revisor pediu a inclusão do feito em pauta para julgamento (fl. 2.373).

Verificando que o réu João José Pereira de Lyra foi diplomado Deputado Federal, o feito foi retirado da pauta de julgamento, em 26 de fevereiro de 2014, e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, nos moldes do que determina o art. 102, I, 'b' da Constituição Federal (fl. 2.375).

Foi aberta vista à Procuradoria-Geral da República, para se manifestar, em grau único, a respeito do recurso de apelação interposto.

A competência efetivamente é do Supremo Tribunal Federal para a apreciação do recurso em voga. Com efeito, colhe-se em doutrina que *'em situações excepcionais,*

AP 868 / AL

supervenientemente à interposição do recurso, mas antes de seu julgamento, quando houver uma modificação de competência em razão de prerrogativa de foro, o órgão que passou a ser o competente deverá julgar o recurso, mesmo que, no curso ordinário dos fatos, a ele não mais incumbisse a apreciação da irresignação. Pode parecer estranho inicialmente, mas são inúmeros os casos em que o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça apreciam recursos de apelação ou em sentido estrito que, originariamente, haviam sido interpostos perante juízo de primeiro grau, mas que, em razão da presença de circunstância superveniente modificativa do foro, os tornaram competentes para, diretamente, julgar os recursos (PACELLI, Eugênio. FISCHER, Douglas. Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 1286).

De plano, verifica-se que os delitos atribuídos ao réu João José Pereira de Lyra encontram-se prescritos.

O réu foi denunciado como incurso nas sanções dos crimes de calúnia, difamação e injúria previstos nos artigos 20, 21 e 22 da Lei 5.250/67.

Com o julgamento da ADPF 130-7, o Supremo Tribunal Federal declarou que a Lei de Imprensa (Lei 5.250/67) não foi recepcionada pela Constituição Federal, impondo, assim, a aplicação da normas da legislação comum às causas decorrentes das relações de imprensa.

Dessa forma, os crimes contra a honra praticados devem ser tratados à luz do disposto no Código Penal, realizando-se a devida *emendatio libelli*.

O crime de calúnia prescrito no âmbito do CP possui pena máxima igual a dois anos. No delito de difamação a pena máxima é de um ano. Já no delito de injúria, a pena máxima é de seis meses.

O artigo 109 do Código Penal preceitua que:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de

AP 868 / AL

liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não exceda a dois;

VI – em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Por sua vez, o artigo 115 do mesmo diploma legal dispõe que:

Art. 115 – São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Em consulta ao sítio eletrônico da Câmara dos Deputados (consulta realizada em 23/04/2014), verifica-se que o réu João José Pereira de Lyra conta, atualmente, com mais de 82 (oitenta e dois anos) de idade, inclusive com mais de 70 (setenta) anos quando da sentença *absolutória em primeiro grau*, datada de 17 de dezembro de 2007, se enquadrando na hipótese prevista no art. 115 do Código Penal.

O único marco interruptivo da prescrição ocorreu no momento do recebimento da denúncia, em 6 de julho de 2007, uma vez que a sentença de primeiro grau foi no sentido de absolver o réu.

O processo penal permaneceu suspenso de 26 de junho de 2008 a 2 de junho de 2009 por determinação do Supremo Tribunal Federal ao deferir a medida cautelar na ADPF nº 130-7. Assim, até o corrente ano, transcorreu-se lapso temporal superior a 4 (quatro) anos desde a retomada do andamento processual, e de mais de 6 (seis) anos desde o recebimento da denúncia.

Dessa forma, reduzindo-se os prazos de prescrição aplicáveis pela metade, e aplicando-se isoladamente, nos termos do que determina o art. 119 do Código Penal (No caso

AP 868 / AL

de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente), constata-se que a pretensão punitiva do Estado para o crime mais grave (calúnia) encontra-se prescrita desde o ano de 2010. O mesmo ocorrendo, por óbvio, em data anterior, quanto aos crimes mais leves (difamação e injúria).

Diante disso, imperioso reconhecer a extinção da punibilidade do réu, ante a ocorrência da prescrição, descabendo tomar qualquer providência penal em desfavor de João José Pereira de Lyra.

Pelo Exposto, o Procurador-Geral da República manifesta-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado e consequente extinção da punibilidade do réu.”

É o relatório.

DECIDO.

Trata-se de apelação criminal remetida a esta Corte pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em 26/02/2014, em virtude da assunção do cargo de Deputado Federal por João José Pereira de Lyra.

Os autos vieram-me conclusos em 10 de abril de 2014 e, *incontinenti*, dei vista ao Ministério Público Federal que se manifestou nos termos do parecer supratranscrito.

Conforme salientado no parecer ministerial, a pena máxima *in abstracto* cominada para o crime mais grave (calúnia) é de 2 (dois) anos de reclusão, prescrevendo em 4 (quatro) anos à luz do artigo 109, inciso V, do Código Penal, sendo certo que o paciente contava com mais de setenta anos na data da prolação da sentença, o que lhe garante o benefício da contagem do prazo prescricional pela metade, nos termos do artigo 115 do Código Penal.

In casu, transcorreu lapso temporal superior a 4 (quatro) anos desde a suspensão do processo até a presente data, sendo forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade em face da ocorrência da prescrição.

O artigo 3º, inciso II, da Lei n. 8.038/90 dispõe, *in verbis*:

AP 868 / AL

Art. 3º. Compete ao Relator:

...

II – decretar a extinção da punibilidade, nos casos previstos em lei.

Ex positis, declaro extinta a punibilidade de João José Pereira de Lyra, pela ocorrência da prescrição, com fundamento no artigo 3º, II, da Lei n. 8.038/90, c/c os artigos 109, V, e 115 do Código Penal.

Publique-se. Int..

Brasília, 7 de maio de 2014.

Ministro LUIZ FUX

Relator

Documento assinado digitalmente